0515-01
673

Bij de uitwerking zal hiermede rekening worden gehouden.

c. **Verkeersdoeleinden.**

Ongewenst wordt geacht, dat op nog uit te werken bestemmingen wordt vooruitgelopen, ook al staan daaraan geen beletselen in de weg. Voorts wordt het juister geacht wanneer belanghebbenden in de gelegenheid waren gesteld bezwaren in te dienen tegen het uitvoeren van werkzaamheden. Hierbij wordt met name gedoeld op de aanleg van een tramkeerlus c.a. aan het Zwarte Pad.

Wij merken hierbij op, dat, alhoewel bij laatstbedoeld werk voor de uitvoering geen hoorzitting is gehouden, er wel een procedure analoog aan artikel 13 van de voorschriften van het aan de orde zijnde bestemmingsplan is gevolgd. In het kader van deze procedure werd voor een ieder de mogelijkheid geopend tegen de voorgenomen werkzaamheden bezwaren in te dienen.

d. **Parkeernormen.**

De in de planvoorschriften onder artikel 27, ad 8a, opgenomen norm van 0.8 parkeerplaats per woning dient volgens Gedeputeerde Staten bij de uitwerking van het bestemmingsplan meer gedifferentieerd te worden, gekoppeld aan woninggrootte, type en prijs.

Hiermede zal bij de uitwerkingsplannen rekening worden gehouden.

e. **Verblijfsgebied IV.**

Een verdere studie naar de toekomstige ontwikkeling van Scheveningen achten Gedeputeerde Staten gewenst. Met de resultaten van die studie dient bij een nieuw plan voor het betrokken gebied rekening te worden gehouden.

Kortheidshalve zij terzake verwezen naar hetgeen is opgemerkt onder ad 1.

f. **Kwaliteit uitwerkingsplannen.**

Gedeputeerde Staten delen mede nauwlettend op de kwaliteit van de uitwerkingsplannen te zullen toezien.

g. **Voorschriften.**

Voorgesteld wordt de planvoorschriften op enkele punten te wijzigen c.q. aan te vullen.

Hiermede zal bij de eerstvolgende planwijziging rekening worden gehouden.

Overeenkomstig het advies van de Commissie voor Stadsontwikkeling geven wij U in overweging het volgende besluit te nemen:

De raad der gemeente 's-Gravenhage,

Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders;

Besluit:

geen gebruik te maken van de mogelijkheid om van het besluit van Gedeputeerde Staten dd. 26 januari 1977, voor zover daarin goedkeuring wordt onthouden aan het bestemmingsplan Scheveningen-badplaats, beroep bij de Kroon in te stellen.

Aldus gedaan ter openbare raadsvergadering van

De Secretaris, De Voorzitter,

Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage,
De Secretaris, De Burgemeester,
J. VELDERS, SCHOLS.
lo.

No. 365 **Corr. no. 230002, afd. K.**

Aanvaarden van legaat

's-Gravenhage, 26 augustus 1977.

Aan de gemeenteraad.

Wijlen mej. H. Spaan, laatstelijk gewoond hebbende te 's-Gravenhage, heeft aan onze gemeente gelegateerd een aantal schilderijen en tekeningen van de hand van P. Arntzenius, W. de Zwart, A. Neuhuys, J. Israëls, W. Maris en M. van der Maarel.

Aangezien de werken een waardevolle aanvulling zijn van de gemeentelijke kunstverzamelingen, stellen wij U voor het legaat te aanvaarden door het volgende besluit te nemen:

De raad der gemeente 's-Gravenhage,

Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders;

Gelet op artikel 171 van de gemeentewet;

Besluit:

met bijzondere erkentelijkheid jegens de legatrice, mej. H. Spaan, te aanvaarden haar legaat, bestaande uit: een schilderij van de hand van P. Arntzenius, voorstellende de heer H. Spaan, paneel 52 x 37,5 cm; een schilderij van de hand van W. de Zwart, eveneens voorstellende de heer H. Spaan, olieverf/doek, 59,5 x 46,5 cm; een schilderij van de hand van A. Neuhuys, voorstellen mevr. A. P. Spaan-van Meeuwen, olieverf/doek, 70 x 61 cm; een portrettekening, 24 x 32 cm, en negen pentekeningen in sepia, met opdracht, van de hand van J. Israëls, waarvan acht in formaat 17 x 10,4 cm en één in formaat 17,4 x 13,5 cm; een schilderij van de hand van W. Maris, voorstellende een liggende koe, olieverf/doek, 56,5 x 83 cm, en een schilderij van de hand van M. van der Maarel, voorstellende een moeder met kind, olieverf/doek, 56 x 48 cm,

onder de door haar gestelde voorwaarde, dat de eerstgenoemde drie schilderijen niet mogen worden vernietigd en dat de tien tekeningen niet uit de lijst mogen worden genomen.

Aldus gedaan ter openbare raadsvergadering van

De Secretaris, De Voorzitter,

Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage,
De Secretaris, De Burgemeester,
J. VELDERS, SCHOLS.
lo.

0515-01
673

4385.77/G
legaat H.Spaan
div.

vV/FR/cvdb

6 juni 77

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente 's-GRAVENHAGE.

Bij brief van 29 april j.l. heeft de heer Mr.L.W.F.H.van Peski, notaris van wijlen mej.H.Spaan, mij mededeling gedaan van de inhoud van haar testamentaire beschikkingen.
Daarin is met betrekking tot het museum sprake van twee afzonderlijke zaken :

1) De legatering van een aantal schilderijen, tekeningen en beelden van verschillende Haagse kunstenaars (W.de Zwart, F.Arntzenius, A.Neuhuys, Jos.Israëls, Charles van Wijk, Willem Maris, van de Marel)
2) De oprichting van de "Stichting H.Spaan Fonds" waarin de direkteur van het Gemeentemuseum qualitate qua als voorzitter van het bestuur wordt aangewezen.

Te Uwer informatie zend ik U ingesloten afschrift van het genoemde testament.

Ik moge U in dit verband voorstellen om :

1) Het aangeboden legaat te aanvaarden. De kwaliteit van de werken en van de bepalingen waaronder dit legaat wordt aangeboden, wettigen aanvaarding alleszins.
2) Goed te keuren dat ondergetekende, in zijn funktie, het voorzitterschap van het bestuur van de "Stichting H.Spaan Fonds" zal vervullen. Een enkele opmerking is hierbij wellicht op zijn plaats. De taak van het fondsbestuur zal bestaan in het aankopen van een of meerdere werken van een Haagse kunstenaar, die volgens de bepalingen van het testament als "de beste" kan worden betiteld. Zowel deze taak als de recrutering van het bestuur doen enigszins ouderwets aan. Het funktioneren van de direkteur van het museum als voorzitter van deze Stichting maakt de handelingen van dit fonds, tot op zekere hoogte, tot een publieke zaak. Dit kan goede en slechte kanten hebben. Gezien de belangen van het Gemeentemuseum meen ik echter dat de positieve aspekten overwegen.

Ten slotte deel ik U mee, dat kort na het overlijden van mej.Spaan de twee beelden van Charles van Wijk (zittend naaktfiguur en naaistertje) uit haar huis zijn gestolen. De overige voorwerpen van waarde zijn daarna in veiligheid gebracht.

Resumerend stel ik Uw College derhalve voor :

a) de gemeenteraad voor te stellen de schilderijen, zoals vermeld op bijgaande lijst, als legaat te aanvaarden t.b.v. het Haags Gemeentemuseum;
b) goed te keuren, dat ik in mijn kwaliteit van direkteur van de Dienst voor Schone Kunsten zitting neem in bedoeld H.Spaan Fonds, waarbij ik U kan mededelen, dat de voorzitter van het Schilderkundig Genootschap "Pulchri Studio", de heer D.Bus, door mij bereid is gevonden naast notaris Mr.L.W.F.H.van Peski zitting te nemen in het bestuur van bedoelde Stichting.

Drs. Th.van Velzen
Direkteur

c.c. hr.v.Zonneveld
Hr.Slaats
hr.Köhlenberg
hr.Locher
hr.Lorié

0515-01
673

Schilderijen en tekeningen uit de nalatenschap van mej.H.Spaan, overleden op 24 april 1977.

	Verzekeringswaarde
1. 1 schilderij (paneel) P.Arntzenius 1904. Portret van de heer H. Spaan	fl. 7.500,–
2. 1 schilderij (paneel) W.de Zwart. Portret van de heer H.Spaan	fl. 2.500,–
3. 1 schilderij (doek) Alb.Neuhuys. Portret van mevrouw A.P.Spaan van Meeuwen	fl. 12.000,–
4. 1 zwartkrijttekening (portret van een vrouw en 9 pentekeningen in sepia met opdracht J.Israels	fl. 1.500,–
5. 1 schilderij (doek) Willem Maris - liggende koe	fl. 9.000,–
6. 1 schilderij (doek) van der Marel – moeder met kind	fl. 40.000,–
	fl. 500,–

0515-01
673

" Koe van Maris en mijn schilderij Moeder en Kind van Van
" de Marel, met bepaling dat de portretten van mijn ouders
" niet mogen worden vernietigd.----------
"Ten aanzien van dit legaat bepaal ik, dat: ----------
"de Kunstwerken zullen worden bewaard in de staat, waarin zi
"zich ten dage van mijn overlijden bevinden en met name de te
"keningen van J. Israëls niet uit de lijst mogen worden geno-
"men.----------
"11. de Heer Dr. W.L. Schouten wonende te 's-Gravenhage, Wal-
" deck Pyrmontkade 114, mijn schilderij van Dankmeyer
" (hangend in de achterkamer);----------
"12. de Heer A.J.Houck, wonende te 's-Gravenhage, Ridderlaan
" 33, een som van duizend gulden in contanten; ----------
"13. Het Genootschap Pulchri Studio, gevestigd te 's-Graven-
" hage, een som van vijf duizend gulden in contanten. ---
" Onder de last van gemelde legaten bestem ik mijn nalate
"schap tot het in het leven roepen van een stichting, welke
"zal worden geregeerd door de volgende statuten:----------
"Artikel 1. De stichting is genaamd "Stichting H. Spaan Fond
"en is gevestigd te 's-Gravenhage.----------
"Artikel 2. De stichting heeft ten doel om uit de rente van
"het kapitaal jaarlijks een prijs beschikbaar te stellen voo
"de aankoop van een kunstwerk van de beste Haagse schilder
"ten behoeve van het Gemeente-museum te 's-Gravenhage.------
"Het bestuur beslist in hoogste instantie over de aankoop, d
"Dienst voor Schone Kunsten van de Gemeente 's-Gravenhage
"gehoord. ----------
"Artikel 3. De middelen van de stichting bestaan uit:-----
"a. het bij het in leven roepen van de stichting afgezonderd
" kapitaal; ----------

0515-01
673

"b. de inkomsten van dit kapitaal;----------

"c. verdere baten. ----------

"Artikel 4. De stichting wordt bestuurd door een bestuur be-
"staande uit drie leden. ----------

"Een lid zal zijn de directeur van het Gemeentemuseum te
"'s-Gravenhage. ----------

"Twee leden worden aangewezen door de directeur van het Ge-
"meentemuseum te 's-Gravenhage. Een van hen zal moeten zijn
"een notaris of een advocaat, één een bestuurslid van een
"vereniging van beeldende kunstenaars.----------

"De directeur van het Gemeentemuseum treedt op als voorzit-
"ter, de notaris of advocaat als secretaris-penningmeester.--

"Artikel 5. Het bestuur vergadert zo vaak een lid zulks wen-
"selijk oordeelt, doch tenminste een maal per jaar.----------

"Oproeping tot de vergaderingen geschiedt door de secretaris-
"penningmeester of door het lid, dat een vergadering wenst,
"bij aangetekend schrijven te verzenden tenminste een week
"voor de vergadering. ----------

"Het bestuur beslist met volstrekte meerderheid der geldig
"uitgebrachte stemmen. Indien bij stemming over zaken de ste
"men staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.---

"Indien bij stemming over personen de stemmen staken, beslis
"het lot. ----------

"Artikel 6. De stichting wordt in en buiten rechte vertegen-
"woordigd door twee bestuursleden. ----------

"De secretaris-penningmeester is bevoegd te beschikken over
"de gewone bank- en girorekeningen van de stichting.--------

"Artikel 7. In afwijking van het in artikel 5 bepaalde kan e
"besluit tot wijziging van de statuten of tot opheffing van
"de stichting slechts worden genomen met algemene stemmen.--

0515-01
673

"In geval van opheffing van de stichting geschiedt de vereffening op door het bestuur te bepalen wijze.----------
"Een eventueel batig saldo wordt afgedragen aan een door het bestuur te bepalen instelling, waarvan het doel zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting.----------
"Ik bepaal:----------
"a. dat mijn huis met erf en tuin aan de Laan van Meerdervoort 151 te 's-Gravenhage zo spoedig mogelijk na mijn overlijden moet worden verkocht op door de uitvoerder van mijn uiterste wilsbeschikkingen te bepalen wijze; ----------
"b. dat de opbrengst van deze verkoop, onder aftrek van de op de verkoop vallende kosten, in ieder geval moet ten goede komen aan de Stichting H. Spaan Fonds voormeld;---
"c. dat indien mijn overige nalatenschap niet voldoende moch zijn om alle hiervoor gemelde legaten en alle wegens mijn nalatenschap verschuldigde successierechten te voldoen, de sub 1, 2, 3, 4, 5, 10 en 11 gemelde legaten bij voorkeur zullen worden voldaan; ----------
"d. dat mijn overige nalatenschap zal geacht worden niet voldoende voor het sub c gestelde te zijn, indien niet gemelde stichting daaruit tenminste ontvangt een bedrag gelijk aan het verschil tussen honderd duizend gulden (f. 100.000,--) en de sub b. bedoelde opbrengst indien deze lager is, in welk geval gemeld verschil en de legaten sub 6, 7, 8 en 9 met een gelijk percentage zullen worden gekort. ----------
"e. dat mijn inboedel, voorzover niet gelegateerd, moet worden verkocht door Van Marle & Bignell.----------
"Ik wens, dat mijn begrafenis zal worden verzorgd door de "N.V. Begrafenis Onderneming Simplicitas van W.J.Innemee en